P U T U S A N
Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JHON SIMAMORA ALS BAPAK ALIN ANAK DARI ANGGO**
2. Tempat lahir : Tehang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 12 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tehang RT 001,Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBHMUSBA) Jalan Tamanggung Panji No. 51 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Agustus 2025 Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Kkn,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 25 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 25 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JHON SIMAMORA Als BAPAK ALIN Anak ANGGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* melanggar **Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JHON SIMAMORA Als BAPAK ALIN Anak ANGGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;

- 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok GUDANG GARAM;
- 3 (tiga) pack bundelan plastik klip;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merk GATSBY;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk TAFFWARE DIGIPOUNDS.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU SIGRA warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028 Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik DAGIU KUSNADI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis DAIHATSU SIGRA warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028 Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik DAGIU KUSNADI;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk INFINIX SMART8 dengan nomor SIMCARD 0822-5431-9618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436.

Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa JHON SIMAMORA Als BAPAK ALIN Anak Dari ANGGO** pada hari Kamis, 08 Mei 2025 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Desa Bereng Baru RT.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari **Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar Jam 10.00 WIB** Terdakwa berangkat menuju **Desa Tumbang Jutuh** untuk membeli Narkotika jenis shabu dari **SAHNATA Als DEME** mengunakan mobil merk DAIHATSU SIGRA warna HITAM, sesampai di Desa Tumbang Jutuh Terdakwa menghubungi Sahnata Als Deme dan mengatakan agar Terdakwa menunggu di **Muara Desa Tumbang Baringei** sesampainya disana sekira jam 11.40 Wib Terdakwa langsung turun dari mobil dan mendatangi Sahnata Als Deme, Lalu Sahnata Als Deme **menyerahkan Narkotika jenis shabu** dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan **harga Rp16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa pulang ke pondok bekerja milik Terdakwa di Desa Bereng Baru RT.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah mengunakan mobil merek DAIHATSU SIGRA warna HITAM kemudian sesampainya di pondok bekerja Terdakwa langsung membuka Narkotika jenis shabu dan **membagikan untuk dimasukan ke dalam plastik klip bening menjadi 18 (delapan belas) paket mengunakan potongan sedotan warna putih**;
- Selanjutnya **Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar Jam 10.00 WIB** Terdakwa berangkat menuju **Desa Tumbang Jutuh** untuk membeli Narkotika jenis shabu dari **SAHNATA Als DEME** mengunakan mobil merk DAIHATSU SIGRA warna HITAM sesampainya di Desa Tumbang Jutuh Terdakwa menghubungi Sahnata Als Deme dan mengatakan agar Terdakwa menunggu di **Muara Desa Tumbang Baringei** sesampainya disana sekitar jam 11.40 Wib Terdakwa langsung turun dari mobil dan mendatangi Sahnata Als Deme, Lalu Sahnata Als Deme **menyerahkan Narkotika jenis shabu** dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan **harga Rp16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) jika semua shabu sudah terjual.** setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa pulang ke pondok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bekerja milik Terdakwa di Desa Bereng Baru RT.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah mengunakan mobil merek DAIHATSU SIGRA warna HITAM kemudian sesampainya di pondok bekerja Terdakwa langsung membuka Narkotika jenis shabu dan **membagikan untuk dimasukan ke dalam plastik klip bening menjadi 18 (delapan belas) paket mengunakan potongan sedotan warna putih dengan varian harga per paket Terdakwa jual Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dan sebagian saat itu belum sempat Terdakwa paketkan dan diberi harga;**

- Selanjutnya sekira pada hari Selasa, 8 Mei 2025 **sekira pukul 12.00 WIB Saksi Jhoni Anak Dari Sipen dan Saksi Megi Anak Dari Imbuh** yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu **melakukan penangkapan pada pondok bekerja tepatnya di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Sisko Als Bapak Amat Bin Abdul Kadir dan warga setempat yaitu Saksi Suparto Als Bapak Endot Bin Hanus** dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 18 (delapan belas) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram.
  - 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu.
  - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih.
  - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas kotak rokok GUDANG GARAM.
  - 3 (tiga) pack bundelan plastik klip.
  - 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah itu **Saksi Jhoni Anak Dari Sipen dan Saksi Megi Anak Dari Imbuh** membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya **pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu** dari Mamah Sonia (DPO), yaitu pada hari Kamis, 1 Mei 2025 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025;
- Berdasarkan **Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0254** tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani **oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM** selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

  "Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0260.K** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3445 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 033/11144.00/2025** tanggal 7 Mei 2025 yang ditandatangani oleh **AHMAD JUNAIDI** dilakukan penimbangan terhadap 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan **berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram** dan **berat bersih 9,16 (sembilan koma enam belas) gram;**
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium **berat kotor 0,35 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol tiga enam) gram**;
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram,** dan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah disisihkan untuk dimusnahkan **berat kotor 13,36 (tiga belas koma tiga enam) gram dan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram.**

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram dan berat bersih 9,16 (sembilan koma enam belas) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 13,36 (tiga belas koma tiga enam) gram dan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa JHON SIMAMORA Als BAPAK ALIN Anak Dari ANGGO** pada hari Kamis, 08 Mei 2025 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"Setiap orang yang memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 8 Mei 2025 **sekira pukul 12.00 WIB Saksi Jhoni Anak Dari Sipen dan Saksi Megi Anak Dari Imbuh** yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu **melakukan penangkapan pada pondok bekerja tepatnya di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Sisko Als Bapak Amat Bin Abdul Kadir dan warga setempat yaitu Saksi Suparto Als Bapak Endot Bin Hanus** dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 18 (delapan belas) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram.
  - 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu.
  - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih.
  - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas kotak rokok GUDANG GARAM.
  - 3 (tiga) pack bundelan plastik klip.
  - 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS.

  Setelah itu **Saksi Jhoni Anak Dari Sipen dan Saksi Megi Anak Dari Imbuh** membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya **pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu** dari Mamah Sonia (DPO), yaitu pada hari Kamis, 1 Mei 2025 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025.
- Berdasarkan **Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0254** tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani **oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM** selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

"Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0253.K** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2706 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 033/11144.00/2025** tanggal 7 Mei 2025 yang ditandatangani oleh **AHMAD JUNAIDI** dilakukan penimbangan terhadap 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan **berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram** dan **berat bersih 9,16 (sembilan koma enam belas) gram;**
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium **berat kotor 0,35 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol tiga enam) gram;**
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram**, dan;
  - Setelah disisihkan untuk dimusnahkan **berat kotor 13,36 (tiga belas koma tiga enam) gram dan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram.**
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram dan berat bersih 9,16 (sembilan koma enam belas) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,41 (nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 13,36 (tiga belas koma tiga enam) gram dan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPDA JHONI Anak Dari SIPEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi beserta tim dari Polsek Rungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di pondok tempat Terdakwa berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum penangkapan Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah dilakukan penyelidikan diduga bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 Saksi mengirim seorang informan untuk melakukan undercover buy. Setelah beberapa waktu Saksi mendapatkan informasi dari informan tersebut bahwa dia telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa di pondok tempat Terdakwa bekerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diketahui bahwa Terdakwa baru menerima paketan Narkotika jenis sabu-sabu dan baru saja membagi dan memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi beserta tim dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang langsung berangkat ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut terdapat 2 (dua) buah pondok dimana 1 (satu) pondok merupakan pondok bekas dan 1 (satu) pondok merupakan pondok tempat berjualan sembako. Kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu di pondok bekas, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke pondok sebelah. Selanjutnya Saksi memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan Saksi melakukan penggeledahan di tempat tersebut yaitu Sdr. Suparto dan Sdr. Sisko yang merupakan Ketua RT wilayah setempat;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, awalnya Saksi tidak menemukan apa-apa di pondok tempat berjualan, kemudian Saksi melakukan penggeledahan di pondok bekas tempat Saksi sebelumnya mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi menemukan 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds yang semuanya berada di dalam kardus. Kemudian Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436 milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds tersebut semuanya adalah milik Terdakwa. Kemudian selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa berat narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sahnata;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar. Sebelumnya ada yang telah terjual yaitu yang dijual kepada Informan saat melakukan undercover buy;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 yang ikut diamankan tersebut, sebelumnya Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. Sahnata terkait tranSaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Ada riwayat percakapannya di dalam handphone tersebut;
- Bahwa Informasi mengenai adanya dugaan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari masyarakat Desa Bereng Baru;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, tidak ada kekerasan atau ancaman yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA MEGI Anak Dari IMBUH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di pondok tempat Terdakwa berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum penangkapan Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah dilakukan penyelidikan diduga bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 Saksi mengirim seorang informan untuk melakukan undercover buy. Setelah beberapa waktu Saksi mendapatkan informasi dari informan tersebut bahwa dia telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa di pondok tempat Terdakwa bekerja di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diketahui bahwa Terdakwa baru menerima paketan Narkotika jenis sabu-sabu dan baru saja membagi dan memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi beserta tim dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang langsung berangkat ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut terdapat 2 (dua) buah pondok dimana 1 (satu) pondok merupakan pondok bekas dan 1 (satu) pondok merupakan pondok tempat berjualan sembako. Kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu di pondok bekas, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke pondok sebelah. Selanjutnya Saksi memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan Saksi melakukan penggeledahan di tempat tersebut yaitu Sdr. Suparto dan Sdr. Sisko yang merupakan Ketua RT wilayah setempat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, awalnya Saksi tidak menemukan apa-apa di pondok tempat berjualan, kemudian Saksi melakukan penggeledahan di pondok bekas tempat Saksi sebelumnya mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi menemukan 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds yang semuanya berada di dalam kardus. Kemudian Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436 milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds tersebut semuanya adalah milik Terdakwa. Kemudian selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa berat narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sahnata;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar. Sebelumnya ada yang telah terjual yaitu yang dijual kepada Informan saat melakukan undercover buy;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 yang ikut diamankan tersebut, sebelumnya Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. Sahnata terkait tranSaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Ada riwayat percakapannya di dalam handphone tersebut;
- Bahwa Informasi mengenai adanya dugaan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari masyarakat Desa Bereng Baru;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, tidak ada kekerasan atau ancaman yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUPARTO Als BAPAK ENDOT Bin HANUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar siang hari di pondok tempat Terdakwa berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar siang hari saat Saksi sedang berada di rumah, pada saat itu Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di pondok tempat Terdakwa berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Sesampainya di tempat kejadian saat itu juga ada Sdr. Sisko yang diminta juga ikut menyaksikan penggeledahan dan saat itu Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian. Kemudian selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut dengan diSaksikan oleh Saksi dan Sdr. Sisko;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, awalnya pihak Kepolisian tidak menemukan apa-apa di pondok tempat berjualan, kemudian pihak Kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penggeledahan di pondok bekas sebelahnya dan saat itu pihak Kepolisian menemukan 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds yang semuanya berada di dalam kardus. Kemudian pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mendapat laporan bahwa Terdakwa ada mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pendatang di lokasi tersebut namun tidak pernah lapor kepada RT setempat. Yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa berjualan sembako di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, tidak ada kekerasan atau paksaan dari pihak Kepolisian kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SISKO Als BAPAK AMAT Bin ABDUL KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar siang hari di pondok tempat Terdakwa berjualan di lokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar siang hari saat Saksi sedang berada di rumah, pada saat itu Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di pondok tempat Terdakwa berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Sesampainya di tempat kejadian saat itu juga ada Sdr. Sisko yang diminta juga ikut menyaksikan penggeledahan dan saat itu Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian. Kemudian selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Sisko;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, awalnya pihak Kepolisian tidak menemukan apa-apa di pondok tempat berjualan, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di pondok bekas sebelahnya dan saat itu pihak Kepolisian menemukan 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds yang semuanya berada di dalam kardus. Kemudian pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mendapat laporan bahwa Terdakwa ada mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa merupakan pendatang di lokasi tersebut namun tidak pernah lapor kepada RT setempat. Yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa berjualan sembako di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, tidak ada kekerasan atau paksaan dari pihak Kepolisian kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SAHNATA Als DEME Anak Dari SAGIOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 di pondok tempat Terdakwa berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi whatsapp dimana Terdakwa ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi sebanyak 2 (dua) kantong. Saat itu Saksi mengatakan bahwa teman Saksi ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang ingin dipesan tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Cacan untuk menyampaikan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Saat itu Sdr. Cacan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada. Kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan Terdakwa tersebut ada. Saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi menolak dan mengatakan kalau mau Terdakwa saja yang mengambil di tempat Saksi dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi mendatangi tempat Sdr. Cacan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Cacan. Saat itu Sdr. Cacan mengatakan bahwa Sdr. Cacan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perkantongnya dan menyuruh Saksi agar menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perkantong, sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkantongnya. Setelah menerima pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi pergi ke tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah Saksi tentukan yaitu di muara Jalan Desa Tumbang Baringei. Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam. Selanjutnya Saksi menyerahkan 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ditambah hutang Terdakwa sebelumnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Saksi pergi dari tempat tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Cacan dan kemudian Saksi menerima upah Saksi yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan ingin memesan 5 (lima) kantong Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Cacan kemudian Saksi dan Terdakwa kembali bertemu di tempat yang sama saat melakukan transaksi sebelumnya yaitu di muara jalan Desa Tumbang Baringei. Sesampainya di sana, Terdakwa kembali datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam. Namun saat itu ternyata Terdakwa datang bersama dengan pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Saksi pada saat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Cacan sudah sekitar 3 (tiga) bulan. Saksi kenal Sdr. Cacan di lokasi tempat Saksi kerja menambang emas. Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Cacan untuk diantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi, yang pertama Saksi tidak ingat tanggalnya dimana Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Yang kedua pada bulan April tahun 2025 dimana Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Yang ketiga yaitu pada tanggal 8 Mei 2025 dimana Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Sedangkan yang terakhir Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak beberapa kantong yang dipesan oleh Terdakwa tersebut belum dipecah menjadi beberapa paket sebelum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama kali dengan Terdakwa, saat itu Saksi yang mengantarkan langsung kepada Terdakwa karena Saksi bekerja dekat dengan lokasi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan di lokasi tambang emas, dimana Terdakwa juga bekerja menambang emas dan berjualan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Cacan;
- Bahwa Saksi bisa melakukan transaksi Narkotika sabu-sabu dengan Terdakwa karena awalnya Terdakwa yang menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada memiliki Narkotika sabu-sabu;
- Bahwa saat melakukan transaksi Narkotika sabu-sabu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam untuk menuju lokasi transaksi;
- Bahwa saat memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa memesan kepada Saksi melalui aplikasi whatsapp di handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana informasi tentang Sdr. Cacan sekarang. Saat Saksi ditangkap Saksi sempat menyampaikan alamat dari Sdr. Cacan dan bersedia membawa pihak Kepolisian ke tempat Sdr. Cacan, namun saat itu pihak Kepolisian tidak mau ke sana;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi menyerahkannya langsung kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0264 tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0260.K berupa 1 (satu) amplop/catch cover/sachet/bungkus (Netto: 0,3445 gram (plastic klip kecil + Kristal bening)) adalah positif methamphetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 033/11144.00/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi selaku Pengelola Unit dan Petugas Penimbang pada PT Pegadaian-UPC Gunung Mas, dilakukan penimbangan terhadap 18 (delapan belas) paket plastik klip serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram dan berat bersih 9,16 (sembilan koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 13,36 (tiga belas koma tiga enam) gram dan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di pondok tempat Saksi berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang duduk di depan pondok tempat Saksi berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Saksi. Saat itu pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian memperlihatkan dan menjelaskan surat tugas mereka. Selanjutnya setelah Ketua RT setempat datang, pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds yang semuanya berada di dalam kardus. Kemudian pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436 milik Saksi;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds, 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436 tersebut adalah milik Saksi sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi beli dari Sdr. Sahnata sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Saksi ada menghubungi Sdr. Sahnata melalui Handphone milik Saksi. Saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. Sahnata apakah ada Narkotika jenis sabu-sabu dan kalau ada yang 2 (dua) kantong. Pada saat itu Sdr. Sahnata mengatakan ada. Dan kemudian Sdr. Sahnata memberitahukan lokasi Saksi untuk mengambil Narkotika pesanan Saksi tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi langsung berangkat menuju ke Tumbang Jutuh dengan menggunakan mobil Saksi. Setibanya di Tumbang Jutuh Saksi kembali menghubungi Sdr. Sahnata dan mengatakan kalau Saksi sudah sampai Tumbang Jutuh dan Sdr. Sahnata mengatakan kepada Saksi agar menunggu di muara Jalan Desa Tumbang Baringei. Sesampainya di Muara Jalan Desa Tumbang Baringei Saksi langsung turun dari mobil dan langsung mendatangi Sdr. Sahnata yang saat itu berada di sepeda motornya. Kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) merupakan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hutang Saksi dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya. Kemudian Sdr. Sahnata pun langsung menyerahkan 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi. Setelah melakukan transaksi kemudian Saksi langsung pergi dan Sdr. Sahnata pun saat itu langsung pergi juga. Kemudian Saksi langsung kembali pulang ke Desa Bereng Baru dan setibanya di pondok Saksi langsung memecahkan dan menyisihkan serta memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik dan kertas, yang mana saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi paketkan menjadi 18 (delapan belas) paket. Selanjutnya Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali, dengan keuntungan yang di dapat apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual habis sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena untuk mendapatkan uang yang Saksi gunakan untuk biaya anak Saksi sekolah dan biaya kehidupan sehari-hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Saksi jual kepada pekerja tambang emas di sekitar saja, tidak ke masyarakat yang lain;
- Bahwa tidak ingat berapa berat Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436 yang diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi gunakan untuk melakukan komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Sahnata;
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sahnata, benar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby yang diamankan oleh pihak Kepolisian, sebelumnya Saksi gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds, Saksi gunakan untuk menimbang paketan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sahnata sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan ini menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Cacan;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan, ada masyarakat yang menyaksikan yaitu Ketua RT dan bersikap kooperatif saat itu;
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa mengakui dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13,54 (tiga belas koma lima empat) gram dan berat bersih 9,6 (sembilan koma enam) gram, kemudian disisihkan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan Laboratoris di Balai POM Palangka Raya, kemudian disisihkan lagi dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol satu dua) gram untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, kemudian disisihkan dengan berat kotor 13,36 (tiga belas koma tiga enam) gram dan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam;
- 3 (tiga) pack bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby;
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di pondok tempat Terdakwa berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum penangkapan anggota kepolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 anggota kepolisian mengirim seorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informan untuk melakukan *undercover buy*, dan selanjutnya didapati informasi dari informan tersebut bahwa Terdakwa baru menerima paketan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 WIB anggota kepolisian beserta tim dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang langsung berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan terdapat 2 (dua) buah pondok dimana 1 (satu) pondok merupakan pondok bekas dan 1 (satu) pondok merupakan pondok tempat berjualan sembako, kemudian saat itu tim melihat Terdakwa sedang memaketkan Narkotika jenis shabu di pondok bekas, sehingga langsung dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawanya ke pondok sebelah, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap masyarakat setempat untuk menjadi Saksi dalam dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut yaitu Saksi Suparto dan Saksi Sisko yang merupakan Ketua RT wilayah setempat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, awalnya tidak ditemukan apa-apa di pondok tempat Terdakwa berjualan, kemudian dilanjutkan penggeledahan di pondok bekas tempat sebelumnya Terdakwa diamankan, dan saat itu ditemukan 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds yang semuanya berada di dalam kardus.
- Bahwa selain barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, juga dilakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436 milik Terdakwa;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 4 (empat) plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware Digipounds tersebut semuanya adalah milik Terdakwa. Kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari dari Saksi Sahnata sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, dengan cara Terdakwa Saksi Sahnatamelalui Handphone miliknya, dan menanyakan kepada Saksi Sahnata apakah ada Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong, yang mana kemudian Saksi Sahnata mengatakan ada, dan kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Sahnata bertemu untuk melakukan transaksi tersebut di muara Jalan Desa Tumbang Baringei, dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) merupakan uang pembelian Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hutang Terdakwa dari pembelian Narkotika jenis shabu sebelumnya, kemudian Saksi Sahnata pun langsung menyerahkan 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung kembali pulang ke Desa Bereng Baru dan setibanya di pondoknya tersebut Terdakwa langsung memecahkan dan menyisihkan serta memaketkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan mengunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik dan kertas, yang mana saat itu Narkotika jenis shabu tersebut dipaketkan menjadi 18 (delapan belas) paket, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Sahnata, benar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart 8 yang ikut diamankan tersebut, sebelumnya Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Sahnataterkait transaksi Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu, sebagaimana riwayat percakapan yang ada di dalam handphone tersebut;

- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar dengan keuntungan yang didapat apabila Narkotika jenis shabu tersebut terjual habis sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melakukan jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa **JHON SIMAMORA ALS BAPAK ALIN ANAK DARI ANGGO** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum”,* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, diketahu bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di pondok tempat Terdakwa berjualan di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa awalnya seminggu sebelum penangkapan anggota kepolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa di lokasi penambangan emas di Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 anggota kepolisian mengirim seorang informan untuk melakukan *undercover buy*, dan selanjutnya didapati informasi dari informan tersebut bahwa Terdakwa baru menerima paketan Narkotika jenis shabu tersebut, yang selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 WIB anggota kepolisian beserta tim dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang langsung berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan terdapat 2 (dua) buah pondok dimana 1 (satu) pondok merupakan pondok bekas dan 1 (satu) pondok merupakan pondok tempat berjualan sembako, kemudian saat itu tim melihat Terdakwa sedang memaketkan Narkotika jenis shabu di pondok bekas, sehingga langsung dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawanya ke pondok sebelah, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap masyarakat setempat untuk menjadi Saksi dalam dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut yaitu Saksi Suparto dan Saksi Sisko yang merupakan Ketua RT wilayah setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan juga Saksi Suparto dan Saksi Sisko yang menyaksikan penangkapan tersebut, diketahui bahwa saat dilakukan penggeledahan, awalnya tidak ditemukan apa-apa di pondok tempat Terdakwa berjualan, kemudian dilanjutkan penggeledahan di pondok bekas tempat sebelumnya Terdakwa diamankan, dan saat itu ditemukan 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merek Gatsby dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Taffware

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digipounds yang semuanya berada di dalam kardus dalam pondok tersebut, dan juga selain barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, juga dilakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor registrasi KH 1484 HG. Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028. Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Infinix Smart8 dengan nomor Sim Card 082254319618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436 yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sendiri dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang juga saling bersesuain dengan keterangan Saksi Sahnata (Terdakwa dalam perkara lain), bahwa awal kronologi adanya transaksi narkotika jenis shabu tersebut ialah, awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari dari Saksi Sahnata sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, dengan cara Terdakwa Saksi Sahnata melalui Handphone miliknya, dan menanyakan kepada Saksi Sahnata apakah ada Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong, yang mana kemudian Saksi Sahnata mengatakan ada, dan kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Sahnata bertemu untuk melakukan transaksi tersebut di muara Jalan Desa Tumbang Baringei, dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) merupakan uang pembelian Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hutang Terdakwa dari pembelian Narkotika jenis shabu sebelumnya, kemudian Saksi Sahnata pun langsung menyerahkan 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung kembali pulang ke Desa Bereng Baru dan setibanya di pondoknya tersebut Terdakwa langsung memecahkan dan menyisihkan serta memaketkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan mengunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik dan kertas, yang mana saat itu Narkotika jenis shabu tersebut dipaketkan menjadi 18 (delapan belas) paket, yang berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar dengan keuntungan yang didapat apabila Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu tersebut terjual habis sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah diamankan terhadap Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa sendiri tidak mengingat / mengetahui jumlah besaran atau berat dari barang bukti tersebut, namun berdasarkan bukti Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 033/11144.00/2025 tanggal 7 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 18 (delapan belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:

- Sebelum disisihkan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram dan berat bersih 9,16 (sembilan koma enam belas) gram;
- Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,35 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol tiga enam) gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan;
- Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 13,36 (tiga belas koma tiga enam) gram dan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram.

Yang mana seluruh barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga para Saksi yang hadir di persidangan, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0254 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM, diketahui bahwa benar barang bukti tersebut dengan nomor kode sampel : **25.098.11.16.05.0260.K** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3445 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika",

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-sub unsur dalam unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, shabu-shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas kotak rokok GUDANG GARAM;
- 3 (tiga) pack bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas tempat minya rambut warna biru merek GATSBY;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek INFINIX SMART8 dengan nomor SIMCard 0822-5431-9618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU SIGRA warna hitam dengan Nomor Registrasi KH 1484 HG, Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028, Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik DAIGU KUSNADI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis DAIHATSU SIGRA warna hitam dengan Nomor Registrasi KH 1484 HG, Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028, Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik DAIGU KUSNADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa walaupun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan miliknya pada saat membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi Sahnata sebelumnya, namun sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada disebuah pondok miliknya dengan ditemukan barang bukti berupa 18 klip Narkotika jenis shabu yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada para pekerja tambang tempatnya bekerja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti kendaraan tersebut tidak berkaitan langsung secara signifikan sebagai alat yang digunakan untuk menunjang perbuatan Terdakwa dalam Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yakni dalam peredaran Narkotika jenis shabu sebagaimana yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dengan kuantitas yang relatif besar yakni Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram dan berat bersih 9,16 (sembilan koma enam belas) gram;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Anggo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas kotak rokok GUDANG GARAM;
- 3 (tiga) pack bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas tempat minya rambut warna biru merek GATSBY;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek INFINIX SMART8 dengan nomor SIMCard 0822-5431-9618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU SIGRA warna hitam dengan Nomor Registrasi KH 1484 HG, Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028, Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik DAIGU KUSNADI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis DAIHATSU SIGRA warna hitam dengan Nomor Registrasi KH 1484 HG, Nomor Rangka MHKS6DJ1JRJ056028, Nomor Mesin 1KRA887365 atas nama pemilik DAIGU KUSNADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laksana Arum Nugraheni, S.H., M.H., Safrida Yusitarani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 September 2025 oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laksana Arum Nugraheni, S.H., M.H., Wahyu Nugroho,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mangisi Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Jonathan Reysa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Laksana Arum Nugraheni, S.H,, M.H.	Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.
Wahyu Nugroho, S.H.	

Panitera Pengganti,

Mangisi Gultom, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)